

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3512/2535

นาย วรพจน์ สหชาติภากร
นาย ปรีชา กล้าหาญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1337

จำเลยตั้งแผงลอยกับจอดรถเข็นของจำเลยปิดบังหน้าร้านและข้างร้านของโจทก์ที่ติดถนนสาธารณะ แม้โจทก์จะผ่านเข้าออกร้านของในส่วนอื่นได้บ้างแต่ก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ตั้งร้านแผงลอยขายหนังสือพิมพ์ดอกไม้และอาหารปิ้งย่างริมทางเท้าด้านหน้าร้านโจทก์ที่ติดถนนสาธารณะปิดบังขวางทางเข้าออกของโจทก์และของลูกค้าย่านารถมาซ่อม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและเดือดร้อนขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายรถถอนร้านแผงลอยออกไปจากหน้าร้านของโจทก์ไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องอีก ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายถึงวันฟ้อง 2,000 บาท และอีกเดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายแผงลอยออกไปจากหน้าร้านโจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า จำเลยนำรถเข็นมาตั้งเป็นร้านขายหนังสืออยู่ริมไหล่ทางมิได้ตั้งอยู่ริมทางเท้าด้านหน้าร้านโจทก์ จึงไม่ทำให้โจทก์เสียสิทธิใช้ทางเข้าออกสู่ถนน

สาธารณะโจทก์ไม่เสียหายหากมีความเสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 50 บาทขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารขนย้ายรถยนต์จากร้านแผงลอยออกไป
ไปจากหน้าร้านโจทก์ และห้ามมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน้าร้านโจทก์อีกต่อไป

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า
โจทก์เป็นเจ้าของร้านค้าเลขที่ 339 อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด กิ่งอำเภอบาง
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ หน้าร้านอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์ ด้านข้างอยู่ติด
ซอยโกเบที่ร้านของโจทก์ดังกล่าวนี้จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ รถจักรยานและ
รับซ่อมด้วย โดยใช้ชื่อร้านว่า โกเบมอเตอร์ไซด์ จำเลยได้ตั้งแผงลอยกับจอดรถเข็น
อยู่ที่หน้าร้านโจทก์ตรงบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ติดกับซอยโกเบเป็นประจำทุกวัน

จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าวไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ และโจทก์
ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1337 บัญญัติว่า "บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความ
เสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและ
เหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซ้
ทราบว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อน
นั้นให้สิ้นไป ทั้งไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน" ประกอบกับศาลฎีกาได้
พิจารณาตามภาพถ่ายหมาย จ.7 และ จ.8 แล้วเห็นได้ชัดเจนว่า แผงลอยกับรถเข็น

ของจำเลยปิดบังหน้าร้านและข้างร้านของโจทก์บางส่วน เช่นนี้แม้โจทก์จะผ่านเข้า
ออกร้านของโจทก์ในส่วนอื่นได้บ้างก็ตาม แต่ก็เป็นการไม่สะดวกเท่าที่ควร ฉะนั้น
เมื่อจำเลยตั้งแผงลอยกับจอดรถเข็นกีดขวางทางเข้าออกร้านโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์
ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะจะเป็นไปตามปกติ
และเหตุอันควร การกระทำดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ย่อม
มีสิทธิฟ้องเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปได้ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่
ขึ้น..."

พิพากษายืน.

(ปรีชา ธนानันท์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ